

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3758/2541

นาง จันทร์ คำ เทพ วงษ์ กับพวก
นาง บัววัย เน้ย อิงควรานุวัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 74

จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ตลอดจนหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เนื่องจากบ้านเลขที่ตามฟ้องจำเลยทั้งสองใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บยางรถยนต์เก่าเท่านั้น ไม่มีผู้ใดพักอาศัยอยู่เลย แม้จำเลยที่ 2 จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามฟ้อง แต่จำเลยที่ 2 ก็ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ 1 ที่บ้านเลขที่ 355/17-18 แสดงว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ใช้บ้านเลขที่ตามฟ้องเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่ง กรณีเช่นนี้ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 355/17-18 การที่ศาลชั้นต้นส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่จำเลยทั้งสองที่บ้านเลขที่ตามฟ้องจึงมีเหตุผลเชื่อได้ว่าจำเลยทั้งสองยังไม่ทราบนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มาศาลย่อมไม่อาจถือได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และถือไม่ได้ว่าศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟังโดยชอบแล้วศาลฎีกาชอบที่จะเพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 80, 83 ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 เดือน คดีถึงที่สุดโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า กระบวนพิจารณาตั้งแต่ชั้นส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ถึงชั้นส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้มีการสั่งเพิกถอนการส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์กับหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยให้ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์นำส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองใหม่เพื่อจำเลยทั้งสองจะได้มีโอกาสต่อสู้คดีและกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่

โจทก์ทั้งสองยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าการส่งสำเนาอุทธรณ์และหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แก่จำเลยทั้งสองเป็นการชอบหรือไม่ จำเลยทั้งสองมีตัวจำเลยทั้งสองเป็นพยานเบิกความว่า จำเลยทั้งสองและครอบครัวพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 355/17-18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัด

ปทุมธานี และใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้าด้วยโดยใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดธงชัย
การยาง ซึ่งโจทก์ทั้งสองก็ทราบดีเพราะเคยไปพบกับจำเลยทั้งสองบ่อยครั้ง ส่วนบ้าน
เลขที่ 24/200 แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบ้านเลขที่
ตามฟ้องนั้นจำเลยทั้งสองใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บยางรถยนต์เก่าไม่มีผู้ใดพักอาศัย
อยู่เลย จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ตลอดจนหมายนัดฟังคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองเพิ่งทราบว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุก
จำเลยทั้งสองเมื่อโจทก์ที่ 2 นำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับจำเลยที่ 2 ที่ห้างหุ้นส่วน
จำกัดธงชัยการยางแต่เป็นระยะเวลาภายหลังจากวันครบกำหนดยื่นฎีกาแล้ว
นอกจากนี้จำเลยทั้งสองมีนายสุรพล นวกิจกุล ทนายจำเลยทั้งสองเป็นพยานเบิก
ความสนับสนุนว่า ในช่วงที่มีการส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันที่มี
การจับจำเลยที่ 2 นั้นพยานได้พบกับทนายโจทก์ทั้งสองหลายครั้ง คือ ที่ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ 4 ครั้ง และที่ศาลจังหวัดชัยบุรีประมาณ 5 ครั้ง โดยคดีที่ศาลแพ่งกรุงเทพ
ใต้เป็นคดีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดธงชัยการยางฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดวิพีไทร์กับพวก ซึ่งมี
โจทก์ที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในมูลหนี้ซื้อขายยางรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัน
นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 19 เมษายน 2539 จำเลยที่ 2 ก็ไปเบิกความเป็นพยานในคดี
ดังกล่าวด้วย แต่ทนายโจทก์ทั้งสองไม่เคยแจ้งให้ทราบว่ามีการอุทธรณ์หรือศาลนัด
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่อย่างใด เห็นว่าจำเลยทั้งสองเบิกความสอดคล้องกับ
รายงานการส่งหมายของเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่าได้นำหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและสำเนา
คำฟ้อง หมายเรียกคดีอาญาหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์และหมายนัดฟังคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ไปส่งให้แก่จำเลยทั้งสองที่บ้านเลขที่ตามฟ้อง ปรากฏว่าบ้านดังกล่าวปิด
ใส่กุญแจจึงได้ส่งหมายโดยวิธีปิดหมาย ทั้งโจทก์ทั้งสองมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็น
อย่างอื่น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์
ตลอดจนหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เนื่องจากบ้านเลขที่ตามฟ้องจำเลยทั้ง
สองใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บยางรถยนต์เก่านั้น ไม่มีผู้ใดพักอาศัยอยู่เลยแม้

จำเลยที่ 2 จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามฟ้อง แต่จำเลยที่ 2 ก็ได้ยื่นกินฉันทามีภริยากับจำเลยที่ 1 ที่บ้านเลขที่ 355/17-18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แสดงว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ใช้บ้านเลขที่ตามฟ้องเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งกรณีเช่นนี้ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 355/17-18 การที่ศาลชั้นต้นส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้แก่จำเลยทั้งสองที่บ้านเลขที่ตามฟ้องจึงมีเหตุผลเชื่อได้ว่าจำเลยทั้งสองยังไม่ทราบนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มาศาลย่อมไม่อาจถือว่าจำเลยทั้งสองได้ทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และถือไม่ได้ว่าศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองฟังโดยชอบแล้ว ศาลฎีกาชอบที่จะเพิกถอนเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2538 เฉพาะส่วนที่ถือว่าอ่านให้จำเลยทั้งสองฟังแล้วให้ศาลชั้นต้นนัดจำเลยทั้งสองมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใหม่แล้วดำเนินการต่อไป

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-สันติ ทักกราล-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>